



Formulaire d'abonnement au service Cash Collection/Agrégateur MTN Mobile Money via API

INFORMATIONS DU SOUSCRIPTEUR ou CASH COLLECTION OPERATOR

Service souscrit : Cash Collection ☐ Cash Collection Agrégateur ☐

Nom de l'entreprise / Raison Sociale (Cash Collection Operator) : _____

Nom Commerciale : _____

Type d'entreprise : SA ☐ SARL ☐ ETS ☐ AUTRES ☐

Adresse physique de l'entreprise (Ville & Quartier) : _____

Numéro de la carte du contribuable/ Quittance de patente ou Impôt Libérateur : _____

Nom et prénom du Promoteur ou représentant légale : _____

Email du promoteur : _____ Numéro de téléphone du promoteur : _____

Identification des représentant(s) autorisé(s) à communiquer pour le compte de l'entreprise

Nom & Prénoms	Type – N° de pièce d'identité	Adresse email	Téléphone
1.			
2.			

NATURE DE L'UTILISATION

Activité Principale du souscripteur : _____

Description de l'activité : _____

Nombre de transactions escomptées par Mois : _____ Valeur estimative de la collecte mensuelle en FCFA : _____

LISTE DOCUMENTS

Registre de commerce ☐ Statuts ☐ Non redevance ☐ Carte contribuable ☐ Plan de localisation ☐

Attestation de domiciliation bancaire ☐ CNI du Dirigeant ☐ CNI des Représentants autorisés ☐

Autorisation administrative ☐

MODE D'OPERATION

A- Virement à la banque par MTN Uniquement : ☐

B- Possibilité de retrait par API sur les comptes virtuels. ☐ Bii : Virement à la banque ☐

« Par la signature du présent formulaire, nous confirmons avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation du service MTN Mobile Money. Nous confirmons que les informations et documents soumis à MTN MOBILE MONEY sont corrects et exacts à notre connaissance. Toute fausse déclaration peut engager notre responsabilité civile et pénale, et également la suspension de l'abonnement aux services souscrits »

Date :

Signature autorisée & Cachet :

1. Définition du service

1.1. Cash Collection : Le service « Cash Collection » permet au souscripteur du service de recevoir de ses clients titulaires des comptes MTN Mobile Money ou des autres fournisseurs de services de paiement de la zone CEMAC les paiements pour la ventes de ses produits et services

1.2. Cash Collection Agrégateur : : Le service « Cash Collection Agrégateur » permet au souscripteur du service de regrouper en seul flux les paiements de plusieurs marchands accepteurs, et fournir un compte-rendu des flux agrégés tel que défini en article 4.2.1

2. Objet

Le souscripteur souhaite utiliser l'API (Application Programming Interface) de collecte de Mobile Money Corporation (MMC) exclusivement pour accéder soit au service « Cash collection » soit au « Cash collection Agrégateur » comme mentionné sur le formulaire de souscription.

3. Durée et résiliation

3.1 Durée

Sauf résiliation comme prévu ci-dessous, MMC rendra le service à partir de la date de signature par le Cash Collection Operator pour une durée d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction.

3.2 Résiliation

- 3.2.1** Chaque partie peut résilier le service après un préavis un (01) mois adressé à l'autre partie. La résiliation prendra effet à l'issue du délai de préavis.
- 3.2.2** Chaque Partie peut résilier le service en cas de violation par l'autre de ses obligations quinze jours après une mise en demeure d'avoir à régulariser restée sans effet.
- 3.2.3** Chaque partie peut résilier le service sans préavis si l'autre partie fait l'objet d'une procédure d'apurement collectif du passif.
- 3.2.4** La résiliation des présentes pour quelque raison qu'elle soit ne devra entrainer aucun préjudice à tout droit ou réclamation existant antérieurement à la résiliation ou au moment-même de celle-ci

4. Engagement et Obligations des parties

4.1 Engagement de MMC

4.1.1 MMC créera un compte virtuel affecté au Cash Collection Operator

4.1.2 MMC veillera à ce que les comptes fonctionnent conformément au service souscrit

4.2 Obligations du Cash Collection Operator

4.2.1 Obligations liée aux régulateurs et à la conformité. Le Cash Collection Operator s'engage à:

- Respecter le dispositif de conformité mis en place par MMC.
- Se conformer au règlement CEMAC 01/16 de Avril 11, 2016 relatif à la prévention et à la répression de la lutte anti blanchiment d'argent, au financement et à la prolifération du terrorisme en Afrique Centrale, dont le Cash Collection Operator reconnait avoir reçu copie sous forme électronique ou physique ;
- Accepter les audits sur place et sur pièce des équipes MMC en charge des contrôles permanents et périodiques ou des régulateurs (COBAC, BEAC, ANIF, etc.);
- Ne pas modifier de manière unilatérale le service tel que prescrit dans les présentes conditions générales ou décrit dans le présent formulaire ;

4.2.2 Obligations Commerciales: Le Cash Collection Operator s'engage à:

- Effectuer les transactions dans les limites des plafonds fixés par la BEAC et MMC
- Ne pas initier une activité et/ou une action pouvant directement ou indirectement porter préjudice aux intérêts de MMC ;
- Utiliser l'API de MMC exclusivement pour les opérations objet des présentes conditions générales ;
- Ne pas développer d'application autour de l'API sans autorisation de MMC;
- Ne pas utiliser l'API avec tout équipement, matériel ou logiciel qui pourrait constituer une menace à la sécurité des systèmes MTN Mobile Money ;.
- Informer MMC des conditions tarifaires conclues avec des marchands agrégés via l'API (Cash Collection Agrégateur uniquement) ;
- Appliquer strictement la politique tarifaire de MMC ;
- Ne pas utiliser ou permettre d'utiliser le service fourni par MMC à des fins illégales notamment le blanchiment d'argent, achat et ventes des Bitcoins, échange des devises etc. ;
- Dénoncer immédiatement à MMC toutes transactions frauduleuses ou suspicion de fraude ;

- Informer sans délais MMC en cas de dysfonctionnement du système MTN Mobile Money ;
- Autoriser MMC à débiter de son compte tout montant que MMC, après analyse, considère comme résultant d'une fraude ;
- En cas de réquisition des forces de l'ordre ou fraude avérée, autoriser MMC à suspendre son compte et/ou débiter de son compte de tout ou partie du montant de la réclamation ;
- Assister aux séances de formation/information organisées par MMC ;
- Donner un accès complet à MMC, sa banque partenaire ou tout autre régulateur du secteur financier pour des besoins d'audit ;
- Informer et encourager tous ses clients à payer via MTN Mobile Money ;
- Autoriser MMC à débiter son compte Mobile Money pour créditer ses comptes bancaires communiqué (s) à MMC lors de la souscription au service ;
- Autoriser MTN à débiter de son compte Mobile Money toutes commissions de services induit perçues sans notification préalable. ;
- Le Cash Collection Operator donne d'ores et déjà les autorisations prévues au présent article par la seule signature des présentes.
- Fournir la liste de ses clients disposant de numéros MTN Cameroon pour communication sur cette nouvelle méthode de paiement.
- Remettre à MMC tous les documents requis par cette dernière et nécessaires à son identification et sa localisation.
- Fournir à MMC, un rapport mensuel sur les détails de ses transactions incluant mais non limitativement toutes les transactions des paiements, et pour les Cash Collector Agrégateur ; par marchands agrégé avec leurs KYC (Know your Customer), la localisation (région, ville, quartier, et rue) de la transaction, nature, type de service fournir, montant, la date et l'heure de la transaction

5. Conditions Financières

5.1 Le Cash Collection Operator sera facturé d'une commission de service à hauteur de 1% TTC de tous montants crédités à son (ses) compte Mobile Money. Cette commission de service sera automatiquement prélevée par MMC à chaque transaction.

5.2 La fonctionnalité « Possibilité de retrait par API sur les comptes virtuels » est sujet à une exigence de solde minimum défini en fonction de l'activité du Cash Collection Operator ; le solde minimum sera communiqué au Cash Collection Operator par MMC par acte séparé. Ce solde minimum est susceptible de modification par MMC..

5.3 Les commissions sont susceptibles de modification par MMC qui en informera le Cash Collection Operator par tout moyen laissant trace trente jours (30) jours avant l'entrée en vigueur des modifications.

6 Confidentialité

Les informations confidentielles reçues dans le cadre des présentes vont inclure toute information technique, politique, commerciale ou scientifique, toute connaissance, tout secret commercial, tout processus, toute machinerie, tout dessin, et toute spécification technique communiquée par une partie à l'autre ou dont une partie a connaissance pendant l'exécution du service.

Le Cash Collection Operator reconnaît et accepte en conséquence :

6.1 De ne pas utiliser ou exploiter l'information confidentielle sans le consentement écrit et préalable de MMC.

6.2 Que la divulgation non autorisée de ladite information confidentielle à un tiers pourrait être préjudiciable à MC.

6.3 L'obligation de confidentialité restera en vigueur douze mois après la fin des services.

7. Résolution de litige-droit applicable

7.1 Les réclamations ne sont pas recevables au-delà de soixante jours après le jour de la transaction.

7.2 En cas de litige entre les parties relativement aux présentes, les parties doivent tenter une résolution à l'amiable. Il s'agit ici pour la partie la plus diligente d'inviter l'autre partie par écrit en vue d'une résolution amiable dudit litige dans les sept (7) jours, à compter de la date d'envoi de ladite invitation à négocier.

7.3 Si les parties ne parviennent pas à un arrangement amiable du litige durant les trente (30) jours de la négociation, l'une des parties pourrait saisir le Centre d'arbitrage du GICAM à Douala dont sa sentence sera définitive et exécutoire à l'égard des parties.

7.4 Les présentes conditions générales sont régies par la loi en vigueur au Cameroun

8. Intégralité du contrat

- Les présentes conditions générales constituent l'intégralité des engagements qui lient les deux parties relativement à l'objet des présentes, et, annulent les accords antérieurs sans préjudice des droits et réclamations de MMC, notamment les dettes du Cash Collection Operator à l'égard de MMC qui resteront exigibles.

9. Adresses

Les parties élisent domicile à aux adresses ci-après auxquelles pourraient être déposés les correspondances et les actes de procédure relativement aux présentes :

Pour Mobile Money Corporation :
360 Rue Drouot, Bonamouti Akwa
B.P 15574 Douala
Attention Directeur Général
Email :

Pour le **Cash Collection Operator**

BP
Attention :
Email :

Une partie pourrait modifier son adresse par lettre adressée à l'autre partie.

10 Non représentations

Le Cash Collection Operator ne peut évoquer une information qui l'aurait déterminé à signer les présentes conditions, à moins que ladite information ne soit enregistrée dans les présentes.

11 Amendement

MMC pourra modifier les présentes. MMC en informera le Cash Collection Operator par tout moyen laissant trace 48 heures avant la mise en œuvre des modifications.

12 Non renonciation

Le fait de consentir une indulgence à une partie selon les présentes n'entraîne pas la renonciation à tout droit par le concédant et n'empêche pas l'exercice par ledit concédant de ce droit dans le futur.

13 Cession

Le Cash Collection Operator ne saurait céder ses droits et obligations à un tiers sans l'autorisation écrite et préalable de MMC. Il accepte toutefois de poursuivre l'exécution du présent contrat à son terme si ses termes et conditions demeurent identiques en cas de cession des droits par MMC à un tiers.

_____, le _____

_____, le _____

(Signature et cachet Mobile Money Corporation)

(signature et cachet Cash Collection Operator)